

1500284-38.2019.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Caça

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... em razão do temor de ser preso por tráfico de drogas, como afirmado pelos policiais ouvidos.

Assim, há dúvida a respeito sobre a pessoa que mantinha os pássaros naquela casa, tudo a indicar que não era o réu que os manteve em cativeiro, como por ele alegado.

Nesse contexto, entendo que não há prova suficiente para assentar que o réu praticou alguma das condutas previstas no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1500284-38.2019.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500284-38.2019.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Caça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AIRTON CAFERRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE CAVASSO

Vistos.

Relatório dispensado nos termos art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

O acusado deve ser absolvido, por insuficiência de provas.

A prova da materialidade está positivada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10.

No entanto, não é possível afirmar, com a segurança necessária para um édito condenatório, que o réu era de fato o responsável por manter os pássaros em cativeiro no local da apreensão.

Com efeito, a negativa do acusado encontra amparo nas demais provas produzidas, que dão conta de que ele estava na casa de sua irmã de passagem, permanecendo por curto período de tempo, em razão do temor de ser preso por tráfico de drogas, como afirmado pelos policiais ouvidos.

Assim, há dúvida a respeito sobre a pessoa que mantinha os pássaros naquela casa, tudo a indicar que não era o réu que os manteve em cativeiro, como por ele alegado.

Nesse contexto, entendo que não há prova suficiente para assentar que o réu praticou alguma das condutas previstas no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, conforme pontuado pelo douto representante do Ministério Público.

E nos termos do art. 155, caput, do CPP, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar

sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci que a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão unicamente nos elementos trazidos na investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório (Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Desse modo, à luz da prova produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não há mesmo como vincular com segurança os pássaros apreendidos à pessoa do réu, impondo-se a absolvição.

Ante o exposto, absolvo José Airton Caferro, qualificado nos autos, do delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intimem-se.

Pederneiras, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA